

[예상][05.01-1]처분사유의 추가· 변경의 허용 여부와 한계에 대한 판례의 입장

【문제 5.1】

<사례>

행정청 A는 甲에게 "식품위생법" 위반을 사유로 영업정지 2개월 처분을 내리며, 처분서에는 "미성년자에게 주류를 제공하였다"는 사유만을 기재하였다. 甲은 이에 불복하여 취소소송을 제기하였다. 소송 계속 중 행정청 A는 甲이 사실은 "영업소의 면적을 변경하고도 신고하지 않았다"는 사실을 추가로 발견하고, 소송에서 이 사유를 새로운 처분사유로 내세워 처분의 정당성을 주장하고자 한다. 한편, 甲은 행정청 A가 보관하고 있는 처분 당시의 조사 자료와 행정심판 단계에서의 기록이 자신에게 유리한 증거가 될 것으로 판단하고 이를 확인하고자 한다.

(물음 1) 행정청 A가 소송 계속 중 처분 당시 기재하지 않았던 사유를 추가하거나 변경하는 "처분사유의 추가· 변경"의 허용 여부와 한계에 대하여 대법원 판례의 입장을 중심으로 서술하라.